Fiche de renseignements sur le client (particulier)

REMARQUE : La fiche de renseignements sur le client est une exigence de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*. Le courtier ou l'agent immobilier doit remplir cette fiche dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers.

Il est recommandé de remplir la fiche de renseignements sur le client :

(i) pour l'acheteur lors de la présentation de l'offre et du dépôt;

(ii) pour le propriétaire-vendeur lorsqu'il accepte l'offre qui lui est présentée.

Adresse de la propriété qui fait l'objet de l'opération : . . . . . .

Nom du courtier ou de l'agent immobilier ou du dirigeant d'agence : . . . . . .

Date de consultation des renseignements/du dossier de crédit : . . . . . .

A. Vérification de l'identité de la personne

REMARQUE : Remplir A.1., A.2. ou A.3. de cette section si le client est une personne représentée ou non qui n'est pas un client, mais une partie à l'opération (un acheteur ou propriétaire-vendeur sans représentant).

1. Nom de la personne au complet : . . . . . .

2. Adresse : . . . . . .

3. Date de naissance : . . . . . .

4. Entreprise ou occupation principale : . . . . . .

A.1. Pièce d'identité gouvernementale (fédérale/provinciale/territoriale) avec photo

Vérifier l'identité d'un particulier en comparant la personne et sa pièce d'identité avec photo. La personne doit être présente à moins d'utiliser une technologie permettant de confirmer l'authenticité d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement.

1. Type de document d'identification* : ☐ Permis de conduire ☐ Passeport ☐ Autre, précisez . . . . . .
(vous devez voir la version originale du document avec photo)

2. Numéro d'identification du document : . . . . . .

3. Autorité émettrice : . . . . . **Pays :** . . . . . .
(inscrire le nom de la province, du territoire ou de l'administration étrangère en question, ou « Canada »)

4. Date d'échéance du document : . . . . . .
(doit être valide et ne pas être échu)

A.2. Méthode du dossier de crédit

Vérifier l'identité d'un particulier en comparant les nom, date de naissance et adresse indiqués ci-dessus et les renseignements obtenus d'une agence d'évaluation du crédit canadienne comptant au moins trois ans d'existence et provenant de plus d'une source. Si l'une de ces informations n'est pas la même, vous devez utiliser une autre méthode pour vérifier l'identité du client. Consultez le dossier de crédit de la personne au moment de vérifier son identité. La personne n'a pas besoin d'être présente.

1. Nom du bureau de crédit canadien d'où provient le dossier : . . . . . .

2. Numéro de référence du dossier de crédit : . . . . . .

A.3. Méthode à processus double

1. Remplir et cocher deux des trois cases en vérifiant l'information auprès de **deux** sources fiables et indépendantes. Chaque source doit être bien connue et jouir d'une bonne réputation (p. ex., gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, administrations municipales, sociétés d'État, entités financières ou fournisseurs de services publics). La personne n'a pas besoin d'être présente.

☐ Vérifier les nom et date de naissance d'un particulier en consultant une source ou un document comportant les nom et date de naissance du particulier.*

- ○ **Nom de la source :** . . . . . .
- ○ **Numéro de compte** :** . . . . . .
(doit être valide et ne pas être échu; doit être récent si aucune date échéance)

☐ Vérifier les nom et adresse d'un particulier en consultant une source ou un document comportant les nom et adresse du particulier.*

- ○ **Nom de la source :** . . . . . .
- ○ **Numéro de compte** :** . . . . . .
(doit être valide et ne pas être échu; doit être récent si aucune date échéance)

☐ Vérifier le nom d'un particulier et confirmer qu'il détient un compte financier.*

- ○ **Nom de la source :** . . . . . .
- ○ **Type de compte financier :** . . . . . .
- ○ **Numéro de compte** :** . . . . . .

*Voir le matériel de CANAFE sur le Portail des membres de l'ACI pour des exemples. ** Ou numéro de référence s'il n'y a pas de numéro de compte.

REALTOR®

Le présent document a été préparé par L'Association canadienne de l'immobilier (« ACI ») afin d'aider ses membres à se conformer aux exigences du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*.
La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2024. v.1.1

WEBForms® ACI

Fiche de renseignements sur le client (particulier)

A.4. Relevé des mesures raisonnables pour une personne non représentée *(s'il y a lieu)*

Ne remplir cette section que si vous êtes dans l'impossibilité de vérifier l'identité d'une personne non représentée.

1. Mesures prises pour vérifier l'identité *(cocher l'une des options)* :

☐ Renseignements demandés à la personne non représentée pour vérifier son identité
☐ Autre, précisez : . . . . . .

Date à laquelle les mesures ci-dessus ont été prises : . . . . . .

2. Raisons de l'échec des mesures *(cocher l'une des options)* :

☐ La partie non représentée n'a fourni aucun renseignement
☐ Autre, précisez : . . . . . .

B. Vérification de l'identité de tiers

REMARQUE : Remplir la présente section afin de prendre des mesures raisonnables pour établir si votre client agit pour le compte d'un tiers. S'il est impossible de confirmer si votre client agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de le soupçonner, remplir la section B.1. S'il y a participation d'un tiers, remplir la section B.2.

B.1. Mesures raisonnables concernant les tiers

D'après le client, l'opération est-elle conclue pour le compte d'un tiers? *(cocher l'une des options) :*

☐ Oui
☐ Non

Expliquer les motifs pour lesquels vous soupçonnez qu'un tiers participe à l'opération :

B.2. Documents sur les tiers

S'il y a présence d'un tiers, remplir cette section.

1. Nom du tiers : . . . . . .
2. Adresse : . . . . . .
3. Numéro de téléphone : . . . . . .
4. Date de naissance *(si pertinent)* **:** . . . . . .
5. Entreprise ou occupation principale : . . . . . .
6. Numéro d'enregistrement de la personne morale et lieu d'émission *(s'il y a lieu)* **:** . . . . . .
7. Lien existant entre le tiers et le client : . . . . . .

La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2024. v.1.1

WEBForms® ACI

Fiche de renseignements sur le client (particulier)

C. Risque que présente le client

Partie 1 : Répondez aux questions suivantes en encerclant la réponse qui s'applique :

#	Question			
1	Avant cette transaction, aviez-vous déjà travaillé avec ce client ou entretenu une relation personnelle avec lui?	☐ Oui	☐ Non	
2	À votre connaissance, le client a-t-il des antécédents criminels en matière de trafic de stupéfiants, de corruption, de fraude, de falsification, de meurtre, de vol, de fausse monnaie, de manipulation d'actions, d'évasion fiscale ou de violation des droits d'auteur?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
3	À votre connaissance, existe-t-il un problème de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans la région où se trouve le bien immobilier ou votre agence immobilière?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
4	Le client habite-t-il à moins de 10 km d'une frontière internationale ou à moins de 5 km d'un aéroport international?	☐ Oui	☐ Non	
5	Le client est-il un citoyen ou un résident canadien?	☐ Oui	☐ Non	☐ Je ne sais pas
6	Le client est-il un NPV ou un membre de la famille ou un proche d'un NPV?	☐ Oui	☐ Non	
7	Le client est-il un EPV ou un DOI ou un membre de la famille ou un proche d'un EPV ou d'un DOI?	☐ Oui	☐ Non	
8	Le client est-il visé par une directive ministérielle (consultez la directive ministérielle applicable à la Corée du Nord, la Russie, etc.)?	☐ Oui	☐ Non	
9	Avez-vous connaissance d'autres liens entre le client et un pays à risque élevé? Si oui, ou si vous n'êtes pas certain, précisez.	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
10	Le client a-t-il tenté de cacher son identité de quelque façon que ce soit (p. ex., en utilisant un intermédiaire comme un avocat, en refusant de fournir une pièce d'identité à un moment donné, etc.)?	☐ Oui	☐ Non	
11	Votre agence immobilière a-t-elle déjà soumis une déclaration d'opérations douteuses ou de biens appartenant à un groupe terroriste concernant ce client?	☐ Oui	☐ Non	
12	La transaction semble-t-elle inhabituelle compte tenu de l'occupation du client? Si oui, précisez.	☐ Oui	☐ Non	
13	La transaction implique-t-elle un tiers?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
14	Avez-vous vérifié l'identité du client dans un cadre autre qu'une rencontre en personne?	☐ Oui	☐ Non	
15	Le client a-t-il versé une partie ou la totalité du dépôt en espèces?	☐ Oui	☐ Non	
16	La transaction semble-t-elle inhabituelle par rapport aux transactions antérieures du client avec l'agence immobilière?	☐ Oui	☐ Non	
17	Y a-t-il autre chose d'inhabituel au sujet du client ou de la transaction? Si oui, précisez.	☐ Oui	☐ Non	

Partie 2 : Encerclez le chiffre ci-dessous qui correspond aux réponses que vous avez fournies à la partie 1. Additionnez tous les chiffres dans toutes les colonnes pour obtenir une cote de risque totale pour le client :

Question	Oui	Non	Je ne sais pas/Peut-être
1	0	2	0
2	10	0	1
3	2	0	1
4	2	0	S.O.
5	0	2	1
6	6	0	S.O.
7	10	0	S.O.
8	10	0	S.O.
9	5	0	1

Question	Oui	Non	Je ne sais pas/Peut-être
10	6	0	S.O.
11	10	0	S.O.
12	5	0	S.O.
13	2	0	1
14	2	0	S.O.
15	3	0	S.O.
16	4	0	S.O.
17	4	0	S.O.
Total			

Partie 3 : Ce formulaire a pour but de fournir une évaluation approximative du risque et ne vise pas à remplacer le jugement d'un courtier ou d'un agent immobilier. Si la cote est égale ou supérieure à 10 ou si vous n'êtes pas certain de la cote à appliquer, demandez conseil à votre agent de conformité.

Partie 4 : Appliquez les mesures suivantes selon la cote de risque du client approuvée à la partie 3 : _____

< 10 : Le client ne présente pas un risque élevé. Aucune mesure supplémentaire n'est requise.

≥ 10 : Le client présente un risque élevé. Parlez à l'agent de conformité et appliquez les mesures relatives au risque élevé, comme demander une pièce d'identité supplémentaire ou effectuer une recherche sur le client dans Internet.

La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2024. v.1.1

Fiche de renseignements sur le client (particulier)

D. Relation d'affaires

D.1. Objet et nature envisagée de la relation d'affaires

Cocher les cases appropriées.

Agir à titre d'agent pour un achat ou une vente :

☐ propriété résidentielle ☐ propriété résidentielle à revenu

☐ propriété commerciale ☐ terrain destiné à des fins commerciales

☐ autre, précisez : . . . . . .

Facultatif : Décrire la relation d'affaires avec le client et inclure des renseignements qui vous aideraient à prévoir le type de transactions et d'activités que le client pourrait effectuer.

D.2. Mesures prises pour suivre la relation d'affaires et tenir à jour les renseignements sur le client

D.2.1. Demandez au client si son nom, son adresse, son entreprise ou occupation principale ont changé et, le cas échéant, inscrivez les renseignements à jour à la première page.

D.2.2. Conservez toute la correspondance pertinente avec le client afin de tenir à jour un dossier des renseignements que vous avez utilisés pour suivre la relation avec le client. Facultatif – si vous avez pris des mesures supplémentaires, précisez-les ici.

D.2.3. S'il s'agit d'un client à risque élevé, vous devez accroître les mesures de suivi de la relation d'affaires avec l'agence immobilière et tenir à jour les renseignements sur le client. Facultatif – consultez votre agent de conformité et documentez les mesures accrues que vous avez prises.

D.3. Opérations douteuses

Si vous constatez quelque chose de douteux lors de la transaction, n'oubliez pas de le signaler à votre agent de conformité. Consultez votre manuel des politiques et procédures pour obtenir de plus amples renseignements.

E. Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste

Souvenez-vous de suivre les procédures de votre agence immobilière en ce qui a trait aux déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste. Consultez votre manuel des politiques et procédures pour obtenir de plus amples renseignements.

La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2024. v.1.1